

AGB des Empfehlungsprogramm der KI Beratung Rachau



Vollständige Regeldefinition für das Empfehlungsprogramm der KI Beratung Rachau. Dieses Dokument legt alle Bedingungen, Provisionsmodelle, Prüfverfahren und rechtlichen Rahmenbedingungen verbindlich fest.

Inhaltsverzeichnis



- [1. Zweck des Empfehlungsprogramms](#)
- [2. Kundennummer und Empfehlungscode](#)
- [3. Voraussetzungen einer gültigen Empfehlung](#)
- [4. Fehlerhafte Empfehlungscode](#)
- [5. Nur ein Empfehlungsgeber](#)
- [6. Plausibilitätsprüfung jeder Vermittlung](#)
- [7. Information bei erfolgreichem Geschäftsabschluss](#)
- [8. Erstkaufprovision](#)
- [9. Definition des Erstkaufs](#)
- [10. Sofortige vollständige Bezahlung](#)
- [11. Ratenzahlung, Finanzierung und andere Teilzahlungsmodelle](#)
- [12. Variante A – 10%-Modell](#)
- [13. Variante B – 7,5%-Modell mit anteiliger Auszahlung](#)
- [14. Verbindlichkeit der Wahl](#)
- [15. Keine Reaktion auf das Wahlrecht](#)
- [16. Grundregel bei Zahlungsabbruch](#)
- [17. Zahlungsabbruch beim 7,5%-Modell](#)
- [18. Zahlungsabbruch beim 10%-Modell](#)
- [19. Wiederaufnahme nach Zahlungsabbruch](#)
- [20. Beginn und Dauer der Zweijahresfrist](#)
- [21. Keine Verlängerung oder Neustart der Zweijahresfrist](#)
- [22. Folgeprovision innerhalb der Zweijahresfrist](#)
- [23. Mindest-Auszahlungsbetrag](#)
- [24. Jahresabrechnung der Folgeprovisionen](#)
- [25. Stornierungen, Rückerstattungen und Gutschriften](#)
- [26. Eigenempfehlungen](#)
- [27. Familienmitglieder, nahestehende Personen und eigenständige Unternehmen](#)
- [28. Ordnungsgemäße Nutzung](#)
- [29. Vorläufige Provisionssperre bei Missbrauchsverdacht](#)
- [30. Drei-Parteien-Prüfverfahren](#)
- [31. Folgen eines bestätigten Missbrauchs](#)
- [32. Ausschluss vom Empfehlungsprogramm](#)
- [33. Prüfung früherer Vermittlungen](#)
- [34. Beendigung bestehender Geschäftsbeziehungen](#)
- [35. Bereits an die KI Beratung Rachau geleistete Zahlungen](#)
- [36. Strafrechtliche Schritte](#)
- [37. Entstehung eines Provisionsanspruchs](#)
- [38. Entscheidungsfreiheit der KI Beratung Rachau](#)
- [39. Fortbestand des Empfehlungscode](#)
- [40. Bestehende Provisionsansprüche nach Ende der Zusammenarbeit](#)
- [41. Änderung oder Einstellung des Empfehlungsprogramms](#)
- [42. Änderungen beim Empfehlungsgeber](#)
- [43. Erforderliche Auszahlungsdaten](#)
- [44. Privatpersonen und Unternehmen](#)
- [45. Steuerliche Verantwortung](#)
- [46. Datenschutz und Informationsbegrenzung](#)
- [47. Technische Grundlogik](#)
- [48. Kernlogik](#)
- [49. Einbeziehung und Nachweis der Teilnahmebedingungen](#)
- [50. Abgrenzung zwischen Ratenzahlung und externer Finanzierung](#)
- [51. Keine Vertretungs-, Abschluss- oder Zusagevollmacht](#)
- [52. Rechtmäßigkeit der Werbung und Kontaktaufnahme](#)
- [53. Datenschutz bei der Vermittlung potenzieller Neukunden](#)
- [54. Steuer- und Gewerbehinweis für private Empfehlungsgeber](#)
- [55. Abrechnung mit unternehmerischen Empfehlungsgebern](#)
- [56. Rückforderung und Aufrechnung](#)
- [57. Zweijahresfrist und Verjährung von Provisionsansprüchen](#)
- [58. Tod und Rechtsnachfolge des Empfehlungsgebers](#)
- [59. Insolvenzfälle](#)
- [60. Wirtschaftliche Verbundenheit und Plausibilitätsprüfung](#)
- [61. Verwendung bereits ausgezahlter Provisionen](#)
- [62. Wirtschaftlich identische oder verbundene Unternehmen](#)
- [63. Nachträgliche Stornos und Korrekturen nach Ablauf der Zweijahresfrist](#)
- [64. Datenschutzkonforme Verarbeitung im Empfehlungs- und Prüfverfahren](#)

Zweck des Empfehlungsprogramms



Zweck

Belohnung von Kunden und ehemaligen Kunden für die erfolgreiche Vermittlung neuer Kunden an die KI Beratung Rachau.

Voraussetzung

Ordnungsgemäße Erfassung der Empfehlung gemäß den geltenden Teilnahme- und Zuordnungsregeln des Programms.

Geltungsbereich

Nur für tatsächlich erfolgte Empfehlungen vorgesehen. Nachträgliche Zuordnungen, Eigenbegünstigungen, Manipulationen oder Umgehungen begründen keinen Provisionsanspruch.

Kundennummer und Empfehlungscode



Standardformat

KIBR-0001, fortlaufend (KIBR-0002, KIBR-0003 ...)

Doppelfunktion

Interne Kundenidentifikation und persönlicher Empfehlungscode in einem.

Dauerhafter Bestand

Verfällt nicht durch Ende der Zusammenarbeit, Kündigung oder Inaktivität.

 **Wichtig:** Ehemalige Kunden können ihren Code weiterhin für Empfehlungen nutzen – unabhängig vom Status der Geschäftsbeziehung.

Das Format `KIBR-XXXX` dient gleichzeitig als interne Kundennummer und als persönlicher Empfehlungscode für das Programm.

Voraussetzungen einer gültigen Empfehlung



1 Angabe bei Erstkontakt

Der Empfehlungscode muss direkt bei der **ersten Anfrage** des Interessenten angegeben werden. Die Abfrage erfolgt automatisiert durch das System/die KI oder manuell.

2 Keine nachträgliche Zuordnung

Wenn bei Erstkontakt keine Empfehlung angegeben wurde, ist eine nachträgliche Zuordnung nicht möglich. Bereits bekannte Interessenten/Leads können grundsätzlich nicht nachträglich zugeordnet werden.

Fehlerhafte Empfehlungscode



Grundsatz: Erster gültiger Code

Grundsätzlich gilt ausschließlich der **zuerst angegebene gültige** Empfehlungscode. Spätere Angaben können die erste Zuordnung nicht ersetzen.

Zulässige Korrektur

Nachträgliche Korrektur nur zulässig bei offensichtlichem Schreib-/Übertragungsfehler oder nicht existierender Kundennummer.

Unzulässige Korrektur

Keine Korrektur zur Änderung einer bereits festgestellten Empfehlungszuordnung. Die Zuordnung ist nach ordnungsgemäßer Feststellung bindend.

Nur ein Empfehlungsgeber



Eindeutige Zuordnung

Jeder Neukunde kann nur **einem Empfehlungsgeber** zugeordnet werden. Eine Mehrfachzuordnung ist systemseitig ausgeschlossen.

Prioritätsprinzip

Bei mehreren gültigen Kundennummern gilt die **zuerst dokumentierte**. Das Datum und der Zeitpunkt der Erfassung sind maßgeblich.

Keine Aufteilung

Eine Aufteilung der Provision auf mehrere Empfehlungsgeber ist nicht vorgesehen und wird nicht durchgeführt.

Plausibilitätsprüfung jeder Vermittlung



Pflichtprüfung

Jede Vermittlung und jeder Provisionsanspruch unterliegt einer **Plausibilitätsprüfung**. Geprüft wird, ob alle Voraussetzungen erfüllt und die Zuordnung ordnungsgemäß entstanden ist.



Einzelfallprüfung

Bei Unstimmigkeiten ist eine weitergehende Einzelfallprüfung möglich. Die Prüfung dient dem Schutz aller Beteiligten – KI Beratung Rachau, Empfehlungsgeber und Kunden.



Dokumentation

Konkrete Prüfindikatoren werden ausschließlich in Teil B dokumentiert. Die Ergebnisse jeder Prüfung sind nachvollziehbar festzuhalten.

Information bei erfolgreichem Geschäftsabschluss



Benachrichtigung des Empfehlungsgebers

Der Empfehlungsgeber wird bei einem provisionsberechtigten Abschluss informiert. Die Benachrichtigung enthält nur die für die Provisionsabwicklung erforderlichen Informationen.

Datenschutzkonforme Mitteilung

Keine Offenlegung nicht erforderlicher Vertrags-, Kunden- oder Zahlungsdaten. Der Datenschutz des vermittelten Kunden bleibt gewahrt.

Wahlrecht bei Ratenzahlung

Bei Ratenzahlung wird dem Empfehlungsgeber gleichzeitig das Wahlrecht zwischen den Provisionsmodellen (Variante A oder B) angeboten.

Erstkaufprovision

10%

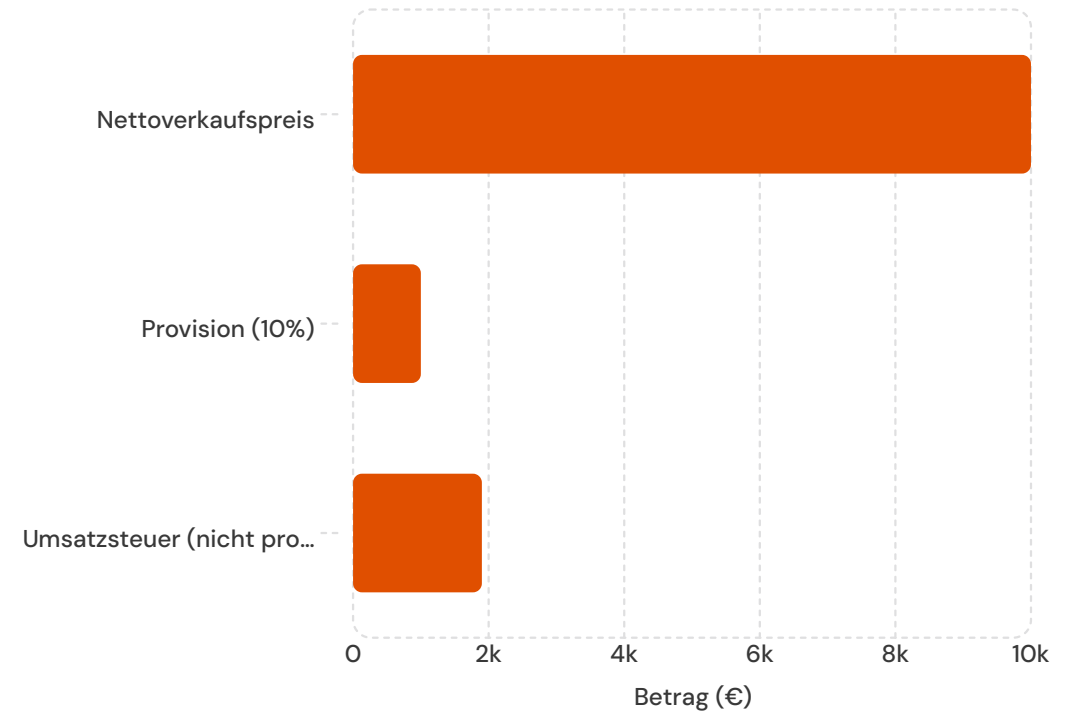
Erstkaufprovision

des tatsächlich erzielten Nettoverkaufspreises

- Berechnungsgrundlage: tatsächlicher Verkaufspreis **ohne Umsatzsteuer**
- Keine Provision auf Umsatzsteuer
- Rabatte, Preisnachlässe, Gutschriften reduzieren die Provisionsgrundlage entsprechend



Bestandteil

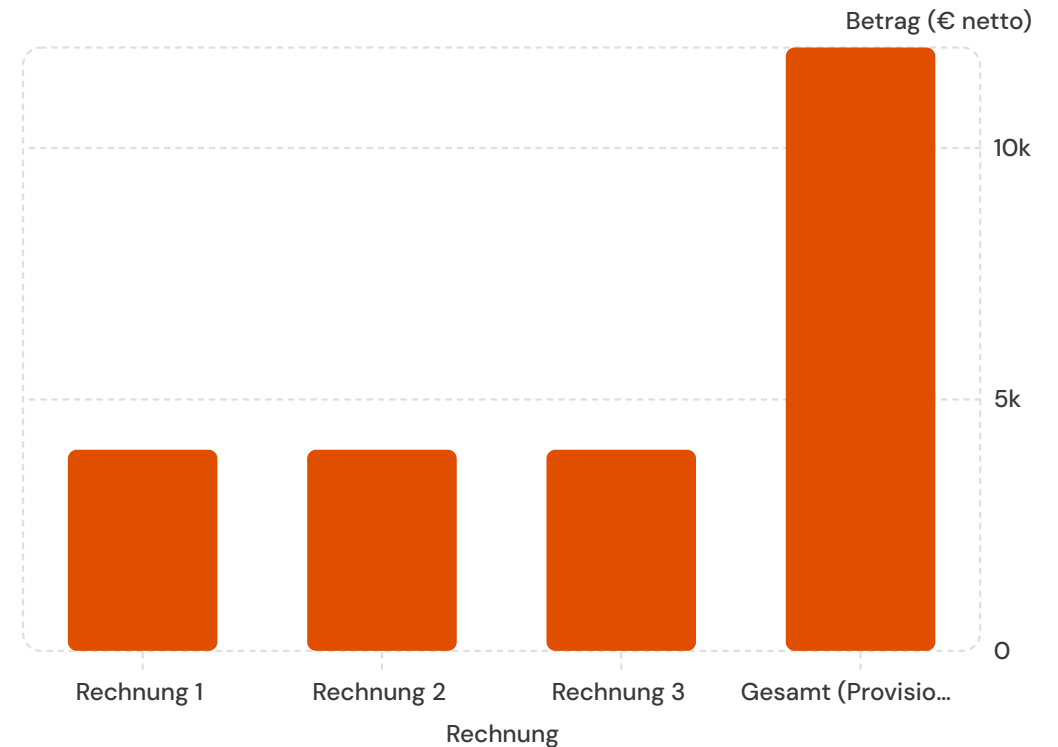


Definition des Erstkaufs



Der Erstkauf umfasst den **gesamten ersten wirtschaftlich zusammenhängenden Auftrag/Vertrag**. Die Anzahl der Rechnungen ist dabei nicht entscheidend.

 **Beispiel:** Gesamter Auftrag 12.000 € netto → 3 Rechnungen × 4.000 € → Provisionsgrundlage: 12.000 € → 10 % = **1.200 €**



Auch bei mehreren Rechnungen gilt der Gesamtauftrag als Provisionsgrundlage.

Sofortige vollständige Bezahlung



Provisionssatz

10 % des tatsächlich bezahlten Nettoverkaufspreises bei sofortiger vollständiger Bezahlung des Erstkaufs.

Freigabe der Auszahlung

Die Provision wird nach vollständigem Zahlungseingang zur Auszahlung freigegeben. Keine Vorauszahlung oder anteilige Freigabe.



Ratenzahlung, Finanzierung und andere Teilzahlungsmodelle

Bei Ratenzahlung, Teilzahlung, Finanzierung oder zeitlich getrennten Zahlungen besteht ein **einmaliges Wahlrecht** zwischen zwei Provisionsmodellen. Die Wahl betrifft ausschließlich die Erstkaufprovision des jeweiligen vermittelten Kunden.

Variante A – 10%-Modell

Auszahlung nach vollständiger Zahlungsabwicklung. Höhere Gesamtprovision, spätere Auszahlung.

Variante B – 7,5%-Modell

Anteilige Auszahlung entsprechend tatsächlich eingegangener Zahlungen. Niedrigerer Satz, frühere Teilauszahlungen.

Variante A – 10%-Modell



10%

Variante A

des tatsächlich provisionsberechtigten Nettoverkaufswertes des
Erstkaufs

Auszahlungszeitpunkt

Erst nach vollständiger
Bezahlung des Erstkaufs –
keine anteiligen
Auszahlungen während
laufender
Zahlungsabwicklung.

Vorteil

Höhere Gesamtprovision (10
% statt 7,5 %) gegen spätere
Auszahlung nach Abschluss
aller Zahlungen.

Variante B – 7,5%-Modell mit anteiliger Auszahlung



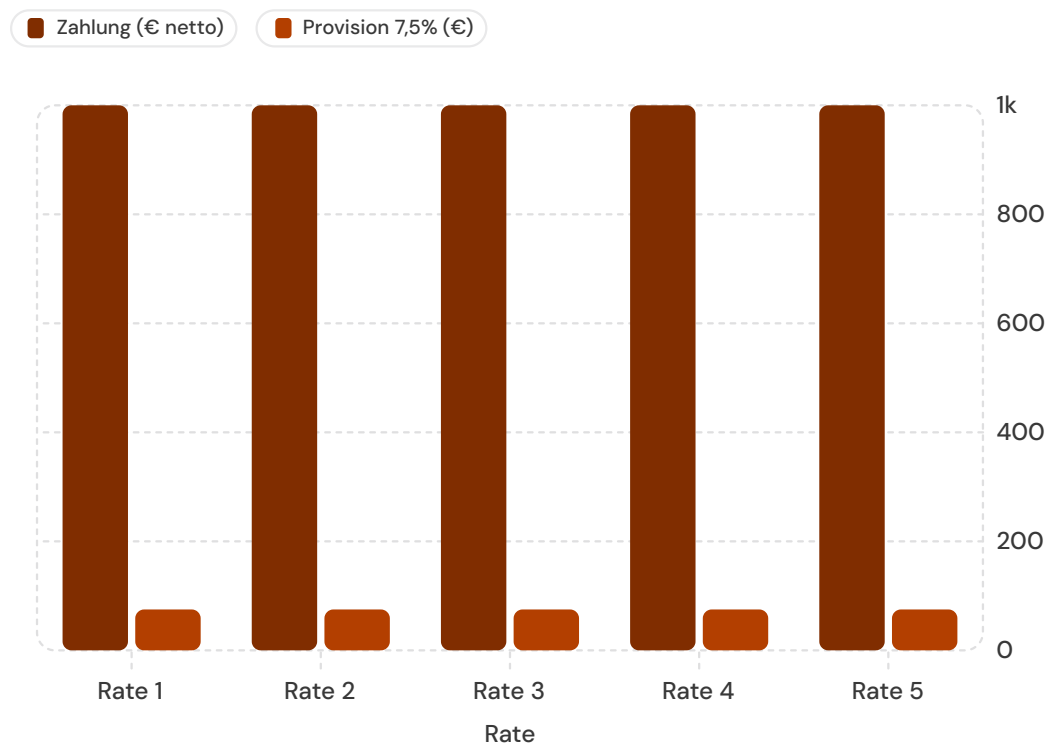
7,5%

Variante B

der tatsächlich eingegangenen provisionsberechtigten Nettozahlungen

Anteilige Berechnung und Auszahlung nach Eingang jeder Rate. Nicht eingegangene Zahlungen erzeugen keine Provision.

Beispiel: 12.000 € netto, 12 Raten à 1.000 € → 75 € je Rate →
900 € Gesamtprovision bei vollständiger Zahlung



Darstellung der ersten 5 Raten; Muster setzt sich bis Rate 12 fort.

Verbindlichkeit der Wahl



Bindungswirkung

Die Entscheidung zwischen 10%- und 7,5%-Variante ist **verbindlich** bis zur vollständigen Abwicklung. Kein Wechsel zwischen den Modellen während der Zahlungsabwicklung.

Keine Neuberechnung

Keine nachträgliche Neuberechnung nach bereits erhaltenen anteiligen Provisionen. Die gewählte Variante gilt für den gesamten Vorgang.

Dokumentationspflicht

Zu dokumentieren sind: angebotene Modelle, Entscheidung, Datum, gewählte Variante und die Verbindlichkeit der Wahl.

Keine Reaktion auf das Wahlrecht



Automatische Anwendung

Bei fehlender Reaktion auf das Wahlrecht:
automatische Anwendung des 10%-Modells (Variante A).

Kein Rückfall auf 7,5%

Kein automatischer Rückfall auf den niedrigeren 7,5%-Satz. Der höhere Satz gilt als Standard bei Nichtreaktion.

Dokumentationspflicht

Die automatische Anwendung des 10%-Modells ist im System zu dokumentieren, einschließlich des Zeitpunkts der Fristüberschreitung.



Grundregel bei Zahlungsabbruch

Grundprinzip

Provisionen entstehen ausschließlich auf Grundlage **tatsächlich eingegangener und endgültig verbleibender** Nettozahlungen.

Ausschluss nicht realisierter Beträge

Keine Provision auf nicht realisierte Forderungen, ausgefallene Raten oder nicht erhaltene Beträge. Nur tatsächlich eingegangene Zahlungen sind provisionsberechtigt.

Modellabhängige Behandlung

Die konkrete Behandlung eines Zahlungsabbruchs ist abhängig vom gewählten Provisionsmodell (Variante A oder B).

Zahlungsabbruch beim 7,5%-Modell



Provisionsbasis

Provision nur auf tatsächlich eingegangene und provisionsberechtigte Nettozahlungen. Nicht bezahlte Forderungen, ausgefallene Raten und erlassene Forderungen sind nicht provisionsberechtigt.

Bestand bereits berechneter Provisionen

Bereits ordnungsgemäß berechnete Provisionen auf eingegangene Zahlungen bleiben bestehen und werden nicht rückwirkend gestrichen.

Korrekturen

Nachträgliche Rückerstattungen und Stornierungen unterliegen gesonderten Korrekturregeln (siehe §§ 25, 56, 63).

Zahlungsabbruch beim 10%-Modell



Keine anteilige Auszahlung

Keine anteilige Auszahlung während laufender Zahlungsabwicklung. Bei vollständiger Bezahlung: 10%-Provision auf provisionsberechtigten Nettoverkaufswert.

Kein vollständiger Verlust

Bei endgültigem Zahlungsabbruch: **kein vollständiger Verlust** der Erstkaufprovision. Provision wird auf Basis des tatsächlich realisierten und verbliebenen Nettowertes berechnet.

Nicht berücksichtigte Beträge

Nicht realisierte, erlassene oder stornierte Beträge werden bei der Provisionsberechnung nicht berücksichtigt.

Wiederaufnahme nach Zahlungsabbruch



Fortbestand der Zuordnung

Die ursprüngliche Empfehlungszuordnung bleibt bei Wiederaufnahme bestehen. Spätere Fortsetzung oder neuer Kauf begründet keine neue Empfehlungszuordnung.

Maßgeblicher Fristbeginn

Maßgeblich für die Zweijahresfrist ist der **ursprüngliche erste tatsächliche Zahlungseingang**. Zahlungsunterbrechung oder Wiederaufnahme startet die Zweijahresfrist nicht neu.



Beginn und Dauer der Zweijahresfrist

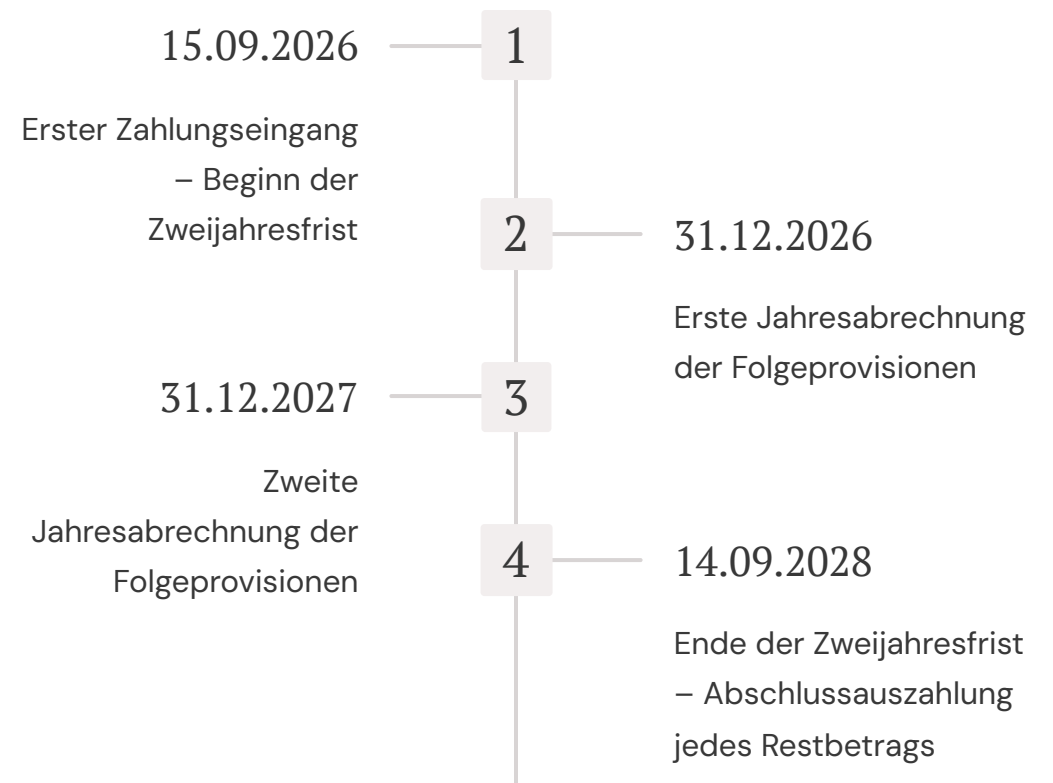
2,5%

Folgeprovision

auf weitere Käufe des vermittelten Kunden innerhalb von zwei Jahren

- **Fristbeginn:** erster tatsächlicher Zahlungseingang (unabhängig von Art der Zahlung)
- Nicht maßgeblich: Rechnungsdatum, Vertragsdatum, Leistungsdatum

📅 **Beispiel:** Erster Zahlungseingang 15.09.2026 → Fristende 14.09.2028



Keine Verlängerung oder Neustart der Zweijahresfrist



Keine Verlängerung

Die Zweijahresfrist wird durch spätere Käufe, neue Projekte oder Vertragsverlängerungen **nicht verlängert**.

Kein Neustart

Auch Inaktivität oder Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit startet die Zweijahresfrist **nicht neu**.

Maßgeblicher Zeitpunkt

Maßgeblich bleibt ausschließlich der **ursprüngliche erste tatsächliche Zahlungseingang** des vermittelten Kunden.

Folgeprovision innerhalb der Zweijahresfrist



2,5%

Folgeprovision

des tatsächlich gezahlten provisionsberechtigten Nettoverkaufspreises
aller Folgekäufe

- Gilt für alle weiteren Käufe innerhalb der Zweijahresfrist
- Keine Provision auf Umsatzsteuer; Rabatte/Gutschriften reduzieren die Grundlage
- Maßgeblich: tatsächlicher Zahlungseingang (nicht Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsdatum)
- Auszahlung setzt vollständige Begleichung des betreffenden Kaufs voraus

Mindest-Auszahlungsbetrag



Mindestbetrag

Mindestbetrag für reguläre
Folgeprovisionsauszahlungen: **10,00 €**.
Beträge darunter werden vorgetragen und
kumuliert.

Abschlussauszahlung

Nach Ablauf der Zweijahresfrist:
Auszahlung jedes verbleibenden
Restbetrags unabhängig von der Höhe –
auch 1,00 €.

Fairnessprinzip

Kein Restbetrag soll allein aufgrund der
Mindestgrenze bei der KI Beratung Rachau
verbleiben. Alle entstandenen Ansprüche
werden vollständig ausgezahlt.

Jahresabrechnung der Folgeprovisionen



Abrechnungstichtag: 31. Dezember

Die 2,5%-Folgeprovisionen werden grundsätzlich zum **31. Dezember eines Kalenderjahres** abgerechnet. Anschließend erfolgt die Auszahlung der auszahlungsfähigen Provisionen.



Auszahlungsvoraussetzung

Noch nicht vollständig beglichene Vorgänge werden nicht vorzeitig ausgezahlt. Die Auszahlung setzt die vollständige Begleichung des betreffenden Kaufs voraus.



Stornierungen, Rückerstattungen und Gutschriften

Tatsächlich verbleibender Wert

Provisionen basieren ausschließlich auf dem **tatsächlich verbleibenden** provisionsberechtigten Nettoverkaufswert. Stornierungen, Rückerstattungen, Gutschriften oder Kaufpreisreduzierungen werden entsprechend berücksichtigt.

Verrechnung bereits gezahlter Provisionen

Bereits gezahlte Provisionen: Eine negative Differenz wird mit zukünftigen Ansprüchen verrechnet.

Rückforderung

Zu Unrecht erhaltene Beträge können zurückgefordert werden. Die Rückforderung ist gesondert zu dokumentieren.

Eigenempfehlungen



Absolutes Verbot

Kein Kunde darf seinen eigenen KIBR-XXXX-Empfehlungscode für **eigene Käufe** verwenden. Dies gilt für den ursprünglichen und alle späteren eigenen Käufe.

Keine nachträgliche Anwendung

Nachträgliche Anwendung des eigenen Codes auf bestehende oder zukünftige eigene Käufe ist ausgeschlossen. Eigenempfehlungen begründen keinen Provisionsanspruch.

- ⊗ Eigenempfehlungen sind vollständig ausgeschlossen und können als Missbrauch gewertet werden. Entsprechende Vorgänge unterliegen der Plausibilitätsprüfung.

Familienmitglieder, nahestehende Personen und eigenständige Unternehmen



Grundsätzliche Zulässigkeit

Empfehlung innerhalb der Familie oder gegenüber nahestehenden Personen ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Zulässig, sofern keine wirtschaftliche Eigenempfehlung vorliegt.

Familiäre Nähe kein Ausschlussgrund

Familiäre Nähe allein ist kein Missbrauch und kein automatischer Ausschlussgrund. Die Beziehung allein begründet keinen Verdacht.

Plausibilitätsprüfung

Die Prüfung berücksichtigt: Beteiligungen, wirtschaftliche Kontrolle, gemeinsame Geschäftstätigkeit und wirtschaftliche Abhängigkeit zwischen den Parteien.

Ordnungsgemäße Nutzung



Zweckbindung

EmpfehlungsCodes und Provisionsansprüche dürfen ausschließlich entsprechend dem **vorgesehenen Zweck** genutzt werden.

Folgen unzulässiger Nutzung

Unzulässige Eigenbegünstigungen, falsche Angaben und Manipulationen können zum vollständigen oder teilweisen Verlust des Provisionsanspruchs führen.

Dokumentation in Teil B

Konkrete Prüfindikatoren und Missbrauchsszenarien werden in Teil B des Regelwerks dokumentiert.

Vorläufige Provisionssperre bei Missbrauchsverdacht



Vorläufige Sperre

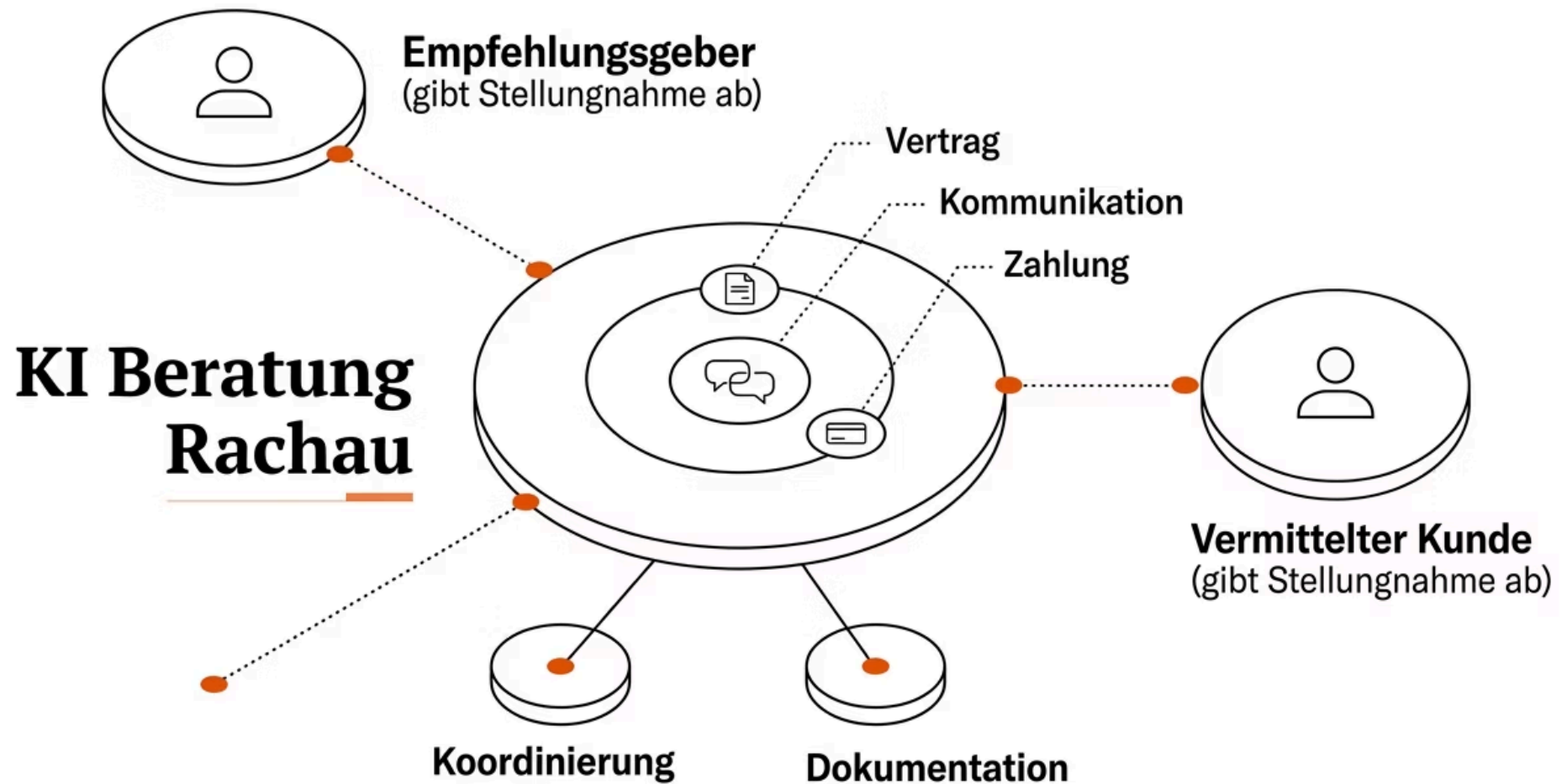
Bei konkreten Anhaltspunkten für Missbrauch können betroffene Provisionen **vorläufig zurückgestellt/gesperrt** werden. Die Sperre ist temporär und kein endgültiger Entzug.



Verhältnismäßigkeit

Bloßer Verdacht führt nicht zum endgültigen Verlust eines Provisionsanspruchs. Gesetzliche Voraussetzungen (§ 273 BGB, § 307 BGB) bleiben unberührt.

Drei-Parteien-Prüfverfahren



Bei Missbrauchsverdacht werden beide Parteien (Empfehlungsgeber und vermitteltler Kunde) informiert und erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme. Das Ergebnis wird nach Berücksichtigung aller Informationen dokumentiert.

Folgen eines bestätigten Missbrauchs



Entfall der Provisionsansprüche

Bei vorsätzlichem oder schwerem Missbrauch können betroffene Provisionsansprüche **vollständig entfallen**.

Rückforderung und Verrechnung

Zu Unrecht ausgezahlte Provisionen können zurückgefordert oder mit zukünftigen Ansprüchen verrechnet werden.

Schadensersatz

Weitergehende Schadensersatzansprüche nach **§ 280 BGB** bleiben vorbehalten und können gesondert geltend gemacht werden.

Ausschluss vom Empfehlungsprogramm



Dauerhafter Ausschluss

Bei vorsätzlichem oder schwerem Missbrauch ist ein **dauerhafter Ausschluss** vom Empfehlungsprogramm möglich.

Sperrung des Codes

Der KIBR-XXXX-Empfehlungscode kann für zukünftige Vermittlungen gesperrt werden. Neue Empfehlungen sind dann nicht mehr möglich.

Schutz bestehender Ansprüche

Ordnungsgemäß entstandene, unabhängige ältere Provisionsansprüche werden nicht automatisch rückwirkend vernichtet.

Prüfung früherer Vermittlungen



Erweitertes Prüfrecht

Bei bestätigtem Missbrauch ist die KI Beratung Rachau berechtigt, frühere Vermittlungen desselben Empfehlungsgebers **gesondert zu prüfen**.

Vorläufige Zurückstellung

Betroffene, noch nicht ausgezahlte Provisionsansprüche können während der Prüfung vorläufig zurückgestellt werden.

Eigenständige Bewertung

Jeder geprüfte Vorgang wird eigenständig bewertet. Eine pauschale Rückabwicklung aller früheren Vermittlungen erfolgt nicht automatisch.

Beendigung bestehender Geschäftsbeziehungen



Außerordentliche Beendigung

Bei bestätigtem schwerem Missbrauch als wichtigem Grund ist die **außerordentliche Beendigung** bestehender Vertrags- und Geschäftsbeziehungen vorbehalten.

Rechtsgrundlage

Kündigung aus wichtigem Grund richtet sich nach **§ 314 BGB**.
Weitere gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

Bereits an die KI Beratung Rachau geleistete Zahlungen



Kein automatischer Einbehalt

Kundenzahlungen werden bei festgestelltem Missbrauch **nicht automatisch** als pauschale Vertragsstrafe einbehalten.

Vertragliche und gesetzliche Grundlage

Die Behandlung richtet sich nach dem jeweiligen Vertragsverhältnis und den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Schadensersatz

Tatsächlich entstandene Schäden können nach **§ 280 BGB** geltend gemacht werden. Eine Pauschalierung ist nicht vorgesehen.

Strafrechtliche Schritte



Strafanzeige vorbehalten

Bei Anhaltspunkten für strafbare Handlungen behält sich die KI Beratung Rachau **Strafanzeige** und weitere rechtliche Schritte vor.

§ 263 StGB – Betrug

Vorsätzliche Täuschung zur Erlangung rechtswidriger Vermögensvorteile hat strafrechtliche Relevanz nach **§ 263 StGB (Betrug)**. Auch der Versuch des Betrugs ist strafbar.

- ⊗ Vorsätzliche Manipulation des Empfehlungsprogramms kann strafrechtliche Konsequenzen nach § 263 StGB haben. Auch der Versuch ist strafbar.



Entstehung eines Provisionsanspruchs



Bloße Weitergabe eines Empfehlungscode, Anfrage, Beratungsgespräch, Angebot, Registrierung oder unverbindliches Interesse begründen allein **keinen Provisionsanspruch**. Erforderlich ist ein tatsächlicher provisionsberechtigter Geschäftsabschluss unter Erfüllung aller Programmvoraussetzungen.

Entscheidungsfreiheit der KI Beratung Rachau



Keine Annahmepflicht

Eine Empfehlung verpflichtet die KI Beratung Rachau **nicht** zur Annahme eines Interessenten, zur Abgabe eines Angebots oder zum Abschluss eines Vertrages.

Unternehmerische Entscheidungsfreiheit

Die unternehmerische Entscheidung über Geschäftsabschlüsse verbleibt vollständig bei der KI Beratung Rachau. Empfehlungsgeber haben keinen Anspruch auf Vertragsabschluss mit einem vermittelten Interessenten.

Fortbestand des Empfehlungscode



Dauerhafter Bestand

Der persönliche KIBR-XXXX-Empfehlungscode bleibt auch nach Beendigung der aktiven Kundenbeziehung **bestehen**.

Weiterhin nutzbar

Ehemalige Kunden dürfen weiterhin neue Interessenten vermitteln und ihren Code aktiv nutzen.

Keine Kaufpflicht

Ein weiterer Erwerb von Produkten oder Dienstleistungen der KI Beratung Rachau ist für die weitere Nutzung des Empfehlungscode nicht erforderlich.

Bestehende Provisionsansprüche nach Ende der Zusammenarbeit



Fortbestand laufender Zuordnungen

Die Beendigung der Geschäftsbeziehung beendet **nicht** bereits ordnungsgemäß entstandene oder laufende Empfehlungszuordnungen.

Weiterlaufende Zweijahresfrist

Für bereits ordnungsgemäß vermittelte Kunden läuft die jeweilige Zweijahresfrist entsprechend den festgelegten Bedingungen weiter – unabhängig vom Ende der Hauptgeschäftsbeziehung.

Änderung oder Einstellung des Empfehlungsprogramms



Recht zur Änderung

Die KI Beratung Rachau darf das Empfehlungsprogramm für **zukünftige Empfehlungen** jederzeit ändern oder einstellen.

Bestandsschutz

Bereits wirksam vermittelte Kunden werden weiterhin nach den für ihre Vermittlung geltenden Bedingungen behandelt.

Keine rückwirkende Verschlechterung

Bestehende Provisionszuordnungen werden nicht nachträglich durch spätere Programmänderungen verschlechtert.

Änderungen beim Empfehlungsgeber



Keine automatische Übertragung

Umfirmierungen, Rechtsformwechsel, Unternehmensverkäufe oder Rechtsnachfolge führen **nicht automatisch** zur Übertragung eines Empfehlungscode oder von Provisionsansprüchen.

Prüfungs- und Dokumentationspflicht

Jede Änderung oder Übertragung muss durch die KI Beratung Rachau geprüft und dokumentiert werden. Eine stillschweigende Übertragung ist ausgeschlossen.



Erforderliche Auszahlungsdaten

Der Empfehlungsgeber stellt alle für die ordnungsgemäße Abrechnung erforderlichen Informationen bereit. Fehlende Angaben können die Auszahlung bis zur vollständigen Bereitstellung zurückstellen.



Identität

Vollständiger Name oder Firmenname
sowie vollständige Anschrift



Bankverbindung

Vollständige Bankverbindung für die
Auszahlung der Provisionen



Steuerliche Angaben

Status (Privatperson/Unternehmen),
steuerliche Angaben, Umsatzsteuerstatus

Privatpersonen und Unternehmen



Privatpersonen

Können am Empfehlungsprogramm teilnehmen. Steuerliche und abrechnungstechnische Besonderheiten für Privatpersonen sind zu beachten (siehe §§ 45, 54).

Unternehmen

Können ebenfalls am Empfehlungsprogramm teilnehmen.
Abrechnung nach unternehmerischen Grundsätzen (siehe §§ 45, 55).

Die wirtschaftliche Provisionsberechnung erfolgt nach denselben Grundregeln. Prozentangaben (10 %, 7,5 %, 2,5 %) beziehen sich stets auf die **Netto-Berechnungsgrundlage**.

Steuerliche Verantwortung



Statusabhängige Behandlung

Die steuerliche Behandlung ist abhängig vom Status: Privatperson, Unternehmer, Kleinunternehmer oder umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer.

Eigenverantwortung

Der Empfehlungsgeber ist für die **ordnungsgemäße steuerliche Behandlung** seiner Vergütungen selbst verantwortlich. Die KI Beratung Rachau übernimmt keine individuelle steuerliche Beratung.

Abschließende Prüfung

Die konkrete Abrechnungsweise der KI Beratung Rachau wird vor produktiver Einführung steuerlich abschließend geprüft.

Datenschutz und Informationsbegrenzung



Informationsbegrenzung

Der Empfehlungsgeber erhält nur die für die Provisionsabrechnung **erforderlichen Informationen** über den vermittelten Kunden. Das Prinzip der Datensparsamkeit gilt.



Kein Einsichtsrecht

Kein Anspruch auf vollständige Einsicht in Verträge, Rechnungen, Kundendaten oder Zahlungsinformationen des vermittelten Kunden.

Technische Grundlogik



Kundendaten

Kundennummer, Status, Empfängertyp,
Abrechnungs-/Steuerstatus,
Auszahlungsdaten

Empfehlungsdaten

Geworben durch KIBR-XXXX, Datum der
Erstanfrage, Zeitpunkt der Zuordnung,
verwendete Regelversion

Geschäftsabschluss

Abschlussdatum, Zahlungsmodell,
Nettoverkaufswert

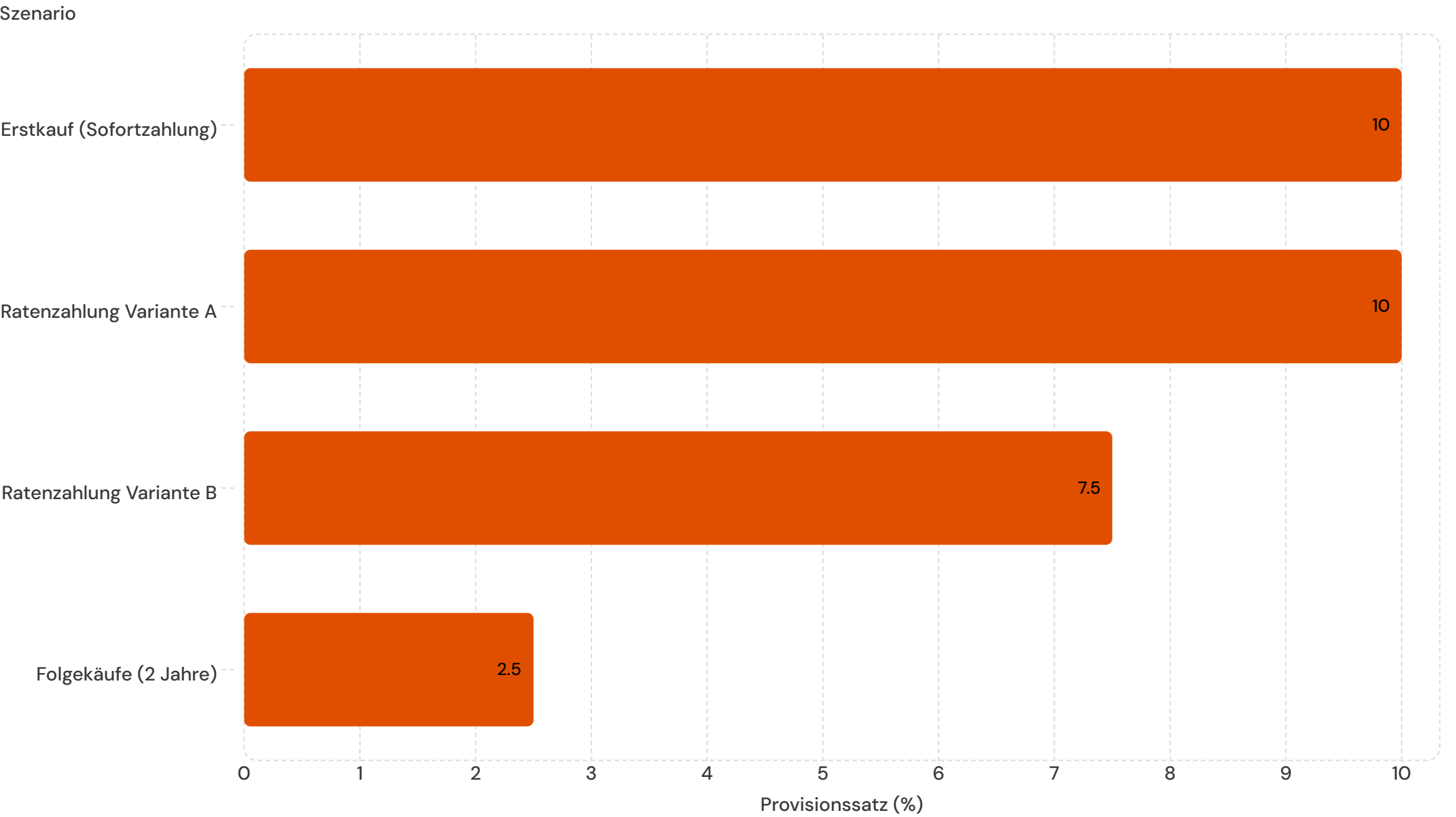
Provisionen

Erstkauf- und Folgeprovisionsgrundlage, Auszahlungen, Korrekturen

Prüfung

Plausibilitätsprüfung, Verdachtsstatus, Prüfergebnis, Maßnahmen

Kernlogik



Szenario	Satz	Auszahlung
Erstkauf (Sofortzahlung)	10 %	Nach Zahlungseingang
Ratenzahlung Variante A	10 %	Nach vollständiger Zahlung
Ratenzahlung Variante B	7,5 %	Anteilig je Rate
Folgekäufe (2 Jahre)	2,5 %	Jährlich zum 31.12.

Einbeziehung und Nachweis der Teilnahmebedingungen



01

Bereitstellung

Vor erstmaliger Teilnahme: Bereitstellung der geltenden Fassung der Teilnahmebedingungen an den Empfehlungsgeber.

03

Dokumentation

Zu dokumentieren: Identität des Empfehlungsgebers, Regelversion, Datum/Zeitpunkt der Zustimmung, Art der Zustimmung.

02

Zustimmung

Einholung der ausdrücklichen Zustimmung des Empfehlungsgebers zu den Teilnahmebedingungen.

04

Keine Rückwirkung

Spätere Programmänderungen gelten nicht rückwirkend für bestehende Vermittlungen.



Abgrenzung zwischen Ratenzahlung und externer Finanzierung

Ratenzahlung gegenüber KI Beratung Rachau

Regelungen für Ratenzahlungen, Zahlungsabbrüche und Modellwahl (Variante A/B) gelten vollumfänglich. Der Empfehlungsgeber hat das Wahlrecht.

Externe Finanzierung

Zahlt ein externer Anbieter den Kaufpreis vollständig an die KI Beratung Rachau aus, gilt dies als vollständig bezahlt. Die spätere Rückzahlung des Kunden an den Finanzierungsanbieter ist nicht maßgeblich.

 **Entscheidend:** Der tatsächliche Zahlungseingang bei der KI Beratung Rachau – nicht die spätere Rückzahlung des Kunden an den Finanzierungsanbieter.

Keine Vertretungs-, Abschluss- oder Zusagevollmacht



Keine Vollmacht

Die Teilnahme am Empfehlungsprogramm begründet **keine Vollmacht** für die KI Beratung Rachau. Der Empfehlungsgeber handelt nicht als Vertreter.

Verbotene Handlungen

Der Empfehlungsgeber darf nicht:
Verträge abschließen, Angebote abgeben,
Preise festlegen oder Garantien abgeben.

Reine Kontaktvermittlung

Der Empfehlungsgeber vermittelt ausschließlich den Kontakt. Alle verbindlichen Abschlüsse erfolgen ausschließlich durch die KI Beratung Rachau.

Rechtmäßigkeit der Werbung und Kontaktaufnahme durch Empfehlungsgeber



Keine Erlaubnis zur rechtswidrigen Werbung

Die Teilnahme stellt keine Erlaubnis zur **rechtswidrigen Werbung** dar. Empfehlungsgeber sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen verantwortlich.

Eigenverantwortung

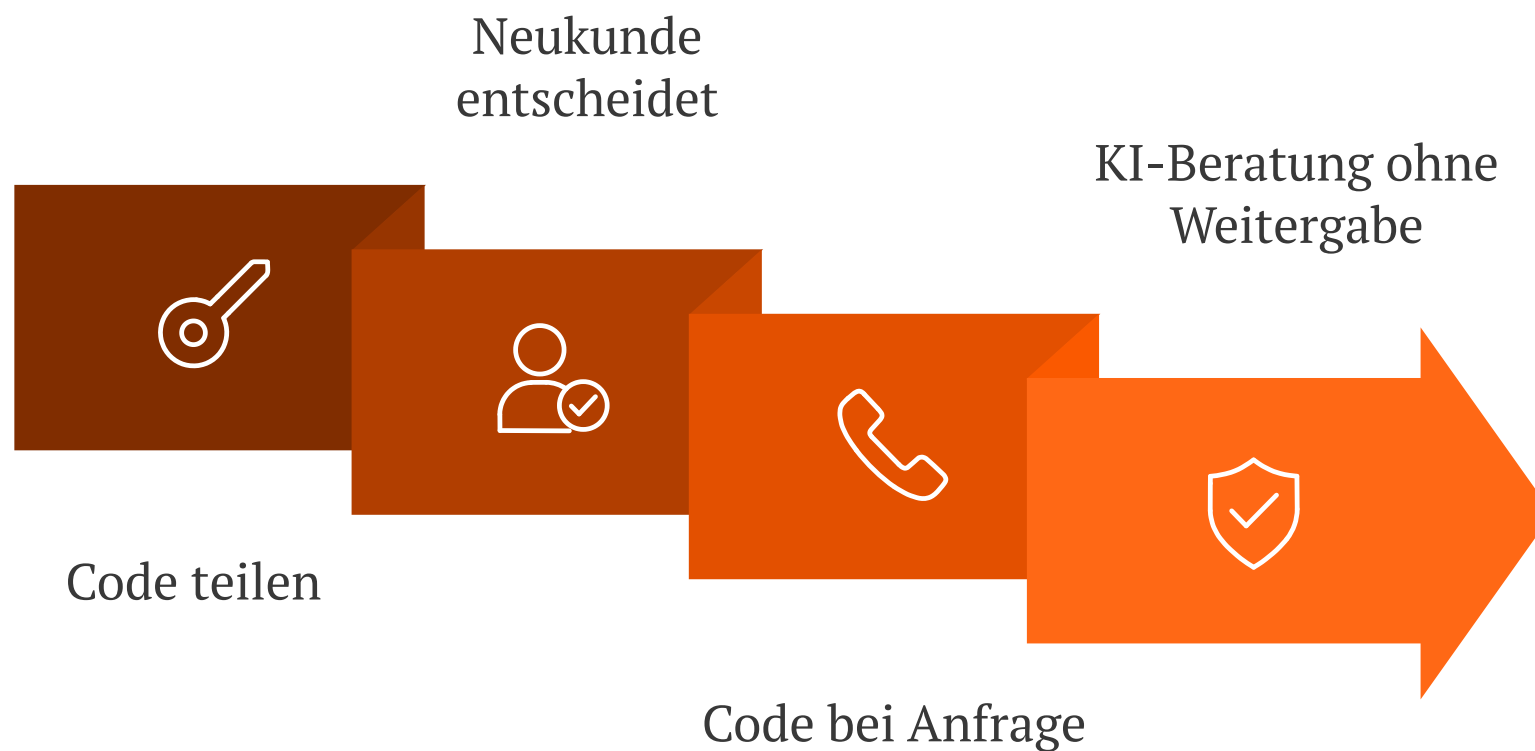
Gilt für: Telefonwerbung, E-Mail, Direktnachrichten und alle anderen Formen der Kontaktaufnahme. Das Programm erteilt keine Einwilligung eines potenziellen Kunden.

Sanktion

Die KI Beratung Rachau kann die Teilnahme bei rechtswidriger Nutzung beschränken oder beenden.



Datenschutz bei der Vermittlung potenzieller Neukunden



Standardablauf

Der Empfehlungsgeber gibt den KIBR-XXXX-Code an potenzielle Neukunden weiter. Der Neukunde entscheidet selbst über Kontaktaufnahme und Angabe des Codes.

Keine ungefragte Datenweitergabe

Keine ungefragte Übermittlung personenbezogener Daten (Name, Telefon, E-Mail) an die KI Beratung Rachau. Unmittelbare Datenweitergabe nur bei ausreichender rechtlicher Grundlage.



Steuer- und Gewerbehinweis für private Empfehlungsgeber

Teilnahme für Privatpersonen

Auch Privatpersonen können am Programm teilnehmen und Vergütungen erhalten.

Mögliche Einordnung

Bei regelmäßigen oder umfangreicheren Vermittlungsaktivitäten ist eine weitergehende steuerliche oder gewerberechtliche Einordnung möglich.

Keine Beratung durch KI Beratung Rachau

Die KI Beratung Rachau übernimmt **keine individuelle steuerliche oder gewerberechtliche Beratung**. Der Empfehlungsgeber ist selbst für die Prüfung steuerlicher, gewerberechtlicher und sozialversicherungsrechtlicher Pflichten verantwortlich.

Abrechnung mit unternehmerischen Empfehlungsgebern und Gutschriftverfahren



Zulässiges Verfahren

Abrechnung nach rechtlich und steuerlich zulässigem sowie vereinbartem Verfahren.

Gutschriftverfahren

Gutschriftverfahren möglich, wenn vorab vereinbart und gesetzliche Voraussetzungen erfüllt. Gilt **nicht automatisch** aufgrund der Programmteilnahme.

Vollständige Angaben

Erforderliche Angaben (Unternehmensdaten, steuerlicher Status, Umsatzsteuer) müssen vor Abrechnung vollständig vorliegen.

Rückforderung und Aufrechnung



Rückforderung

Bei nachträglichem Entfall eines Provisionsanspruchs kann die KI Beratung Rachau einen Rückforderungsanspruch geltend machen. Dieser ist gesondert zu dokumentieren.

Aufrechnung

Verrechnung gegenseitiger Forderungen nur bei Erfüllung gesetzlicher oder vereinbarter Voraussetzungen. Keine automatische Aufrechnung.

Getrennte Dokumentation

Wirtschaftliche Provisionskorrektur, Rückforderungsanspruch und Aufrechnung sind getrennt und nachvollziehbar zu dokumentieren.



Zweijahresfrist und Verjährung von Provisionsansprüchen

Zweijahresfrist

Bestimmt ausschließlich den Zeitraum für **neue Folgeprovisionsansprüche**. Nach Ablauf entstehen keine neuen Folgeprovisionsansprüche mehr.

Gesetzliche Verjährung

Nicht gleichzusetzen mit der gesetzlichen Verjährung eines bereits entstandenen Anspruchs. Ordnungsgemäß entstandene Ansprüche entfallen nicht allein durch Ablauf der Zweijahresfrist.

📄 Ende der Zweijahresfrist und Verjährungsstatus sind intern getrennt zu behandeln und zu dokumentieren.

Tod und Rechtsnachfolge des Empfehlungsgebers



Bestehende Provisionsansprüche

Bereits entstandene und übertragbare Provisionsansprüche werden nach den gesetzlichen Regelungen zur Rechtsnachfolge behandelt.

Kein automatischer Übergang des Codes

Der persönliche Empfehlungscode geht **nicht automatisch** auf Erben über. Zukünftige Nutzung, Übertragung oder Neuordnung bedarf gesonderter Prüfung und Dokumentation.

Nachweispflicht

Die KI Beratung Rachau kann geeignete Nachweise über die Rechtsnachfolge verlangen, bevor Ansprüche an Erben ausgezahlt werden.

Insolvenzfälle



Insolvenz des Empfehlungsgebers

Provisionsansprüche werden nach insolvenzrechtlichen Vorschriften behandelt. Auszahlungen erfolgen nur an den rechtlich empfangsberechtigten Empfänger (z. B. Insolvenzverwalter).

Insolvenz des vermittelten Kunden

Keine Provision auf nicht realisierte Forderungen. Korrekturen erfolgen nach den bestehenden Korrekturregeln (§§ 25, 56, 63).

Insolvenz der KI Beratung Rachau

Offene Ansprüche richten sich nach insolvenzrechtlichen Vorschriften. Keine bevorzugte Befriedigung von Provisionsansprüchen.

Wirtschaftliche Verbundenheit und Plausibilitätsprüfung



Prüfmerkmale

Vertiefte Prüfung bei:
Beteiligungsverhältnissen,
wirtschaftlicher Kontrolle,
Leitungsfunktionen, gemeinsamer
Geschäftstätigkeit und wirtschaftlicher
Abhängigkeit.

Kein automatischer Ausschluss

Ein einzelnes Merkmal stellt weder
automatisch eine unzulässige
Eigenempfehlung noch einen bestätigten
Missbrauch dar. Die Gesamtbetrachtung
ist maßgeblich.

Entscheidende Frage

Liegt eine echte Empfehlung eines
eigenständigen Dritten vor? Diese Frage
steht im Mittelpunkt jeder Prüfung
wirtschaftlicher Verbundenheit.

Verwendung bereits ausgezahlter Provisionen



Freie Verwendung

Der Empfehlungsgeber entscheidet selbst über die **weitere Verwendung** rechtmäßig ausgezahlter Provisionen. Die KI Beratung Rachau kontrolliert grundsätzlich nicht die private Verwendung oder Weitergabe.

Keine rückwirkende Unzulässigkeit

Nachträgliche private Weitergabe macht eine ursprünglich echte Empfehlung nicht rückwirkend unzulässig.

Missbrauchsregeln bleiben bestehen

Missbrauchs- und Rückforderungsregeln bleiben unberührt, wenn die ursprüngliche Vermittlung manipuliert war. Die Verwendung der Provision ändert daran nichts.



Wirtschaftlich identische oder verbundene Unternehmen

Kein automatisch neuer Kunde

Wechsel oder Verlagerung auf einen anderen Rechtsträger begründet **nicht automatisch** einen neuen provisionsberechtigten Neukunden.

Prüfungsfrage

Liegt tatsächlich ein neuer eigenständiger Kunde vor oder wird eine bestehende Beziehung fortgeführt? Die bloße Existenz eines rechtlich eigenständigen Unternehmens begründet keinen neuen Erstkauf und keine neue Zweijahresfrist.

Dokumentationspflicht

Die Entscheidung ist nachvollziehbar zu dokumentieren. Eine pauschale Behandlung ohne Einzelfallprüfung ist nicht zulässig.



Nachträgliche Stornos und Korrekturen nach Ablauf der Zweijahresfrist

Fristablauf beendet nur Neuansprüche

Der Ablauf der Zweijahresfrist beendet nur den Zeitraum für neue Folgeprovisionsansprüche. Bestehende Ansprüche bleiben davon unberührt.

Nachträgliche Korrekturen möglich

Nachträgliche Korrektur eines bereits provisionsberechtigten Vorgangs bleibt möglich. Bei Stornierung, Rückerstattung, Gutschrift oder Rückabwicklung nach Fristablauf darf die Provisionsberechnung entsprechend korrigiert werden.

Getrennte Behandlung

Rückforderung, Aufrechnung und interne Provisionskorrektur sind getrennt zu behandeln und zu dokumentieren.

Datenschutzkonforme Verarbeitung im Empfehlungs- und Prüfverfahren

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nach den geltenden **datenschutzrechtlichen Anforderungen** (insbesondere DSGVO).

DSGVO-Grundsätze der Datenverarbeitung im Empfehlungsprogramm



Konkrete datenschutzrechtliche Ausgestaltung wird vor produktiver Einführung abschließend geprüft und dokumentiert. Nur erforderliche Daten werden erhoben, ausgewertet und gespeichert. Angemessene Aufbewahrungs- und Löschregeln sind festzulegen.